

0004843-81.2012.8.26.0650
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Furto
Magistrado: Geraldo Fernandes Ribeiro do Vale
Comarca: Valinhos
Foro: Foro de Valinhos
Vara: 2ª Vara
Data de Disponibilização: 07/01/2022
... seu mínimo legal.

Passo à análise do crime de tráfico de entorpecentes.

O réu foi preso, no dia 18 de maio de 2012, em flagrante delito (fls. 07/08), guardando no interior da residência em que morava, 14 (quatorze) porções de "maconha" e 24 (vinte e quatro) invólucros com "crack" (cocaína), consoante auto de exibição e apreensão (fls. 33/38).

O próprio ...

PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

0004843-81.2012.8.26.0650 - lauda
SENTENÇA

Unidade Judiciária: 2ª Vara de Valinhos
Processo nº:
0004843-81.2012.8.26.0650
Classe - Assunto
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto
Autor:
Justiça Pública
Réu:
Rogerio Correia da Silva

VISTOS.

O MINISTÉRIO PÚBLICO promove ação penal contra Rogerio Correia da Silva, qualificado nos autos, dando-o como incurso nos artigos 155, § 1º e § 4º, inciso

IV, do Código Penal (por duas vezes) e artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006.

A denúncia (fls. 01/05) narra que o réu, no dia 14 de maio de 2012, durante a madrugada, na Alameda Canário, quadra 60, lote 08, no Clube de Campo Valinhos, bairro São Bento, Valinhos - SP, agindo em concurso e com identidade de propósitos com o réu Cauan Henrique da Silva e com o adolescente Lucas Leite da Silva, bem como após prévio ajuste e durante o repouso noturno, subtraíram, para, eles, da residência de Luiz Carlos Matheus Prata, um aparelho micro-ondas Brastemp, um televisor Sony de 46 polegadas, vários CD's e DVD's de títulos diversos, um binóculo, um Home Theater Sony, um aparelho de videogame Nintendo Wii, um aparelho de jogo UI, um receptor de televisão a cabo Sky, um isqueiro Zippo, quatro edredons, duas toalhas de banho, um termômetro, uma espingarda do tipo chumbeira, uma pistola Taurus calibre 7.65, 19 cartuchos íntegros calibre 7.65, e um porta charutos de couro.

Narra, ainda, que na mesma madrugada do dia 14 de maio de 2012, o réu e os comparsas, agindo em concurso e com identidade de propósitos, subtraíram, para eles, da residência de Mauro Barbieri, localizada na Alameda Tico Tico, quadra 60, nº 05, no Clube de Campo Valinhos, bairro São Bento, Valinhos - SP, um micro-ondas Panasonic, um aparelho de som micro system, uma lanterna, um termômetro para vinho, dois litros de whisky Red Label, um Home Theater/DVD com quatro caixas de som Phillips, uma bicicleta Caloi, dois controles remotos e uma serra elétrica Makita, em cuja residência deixaram um bilhete escrito para as vítimas.

Consta mais que, no dia 17 de maio de 2012, policiais militares avistaram na Avenida Orozimbo Maia, no sentido bairro-centro, o veículo da marca GM/Caravan SL, ano 1990, cor cinza, de placas CGV-0803-Valinhos, cujos ocupantes se encontravam em atitudes suspeitas, razão pela qual os abordaram na Rua João Previtale e constataram que o veículo era conduzido pelo adolescente Lucas Leite da Silva, que se fazia acompanhar da adolescente Andressa Sena de Oliveira, de Naiara Santos da Silva e Robson Araújo Ferreira.

Consta mais que foi realizada uma revista no veículo, sendo localizados no interior do porta malas uma espingarda do tipo chumbeira, várias peças de roupa, um micro-ondas Panasonic, um binóculo, um aparelho receptor da Sky, um termômetro com caixa de madeira, um rádio portátil Live Star, um aparelho de som 3x1 Sony, um isqueiro Zippo, uma colônia Spirit, vinte e duas peças de toalhas e edredons, dois charutos com carteira de couro, sessenta e nove DVD's de títulos diversos e uma lanterna preta, bem como foi localizado, sobre o banco traseiro, uma pistola calibre 7.65, da Marca Taurus, com dezenove cartuchos íntegros, de uso permitido e numeração raspada ou suprimida.

Consta mais que o adolescente Lucas e Robson confessaram que todos os objetos foram furtados na madrugada do dia 14/05/2012 para o dia 15/05/2012, em residências localizadas no Clube de Campo de Valinhos, bem como informaram que o réu Rogério Correia da Silva e Cauan Henrique da Silva foram coautores dos furtos. Consta mais que os policiais militares se dirigiram até a residência do réu Rogério, ocasião em que este confessou a prática dos furtos em coautoria com o adolescente Lucas e o acusado Cauan, bem como franqueou a entrada dos policiais em sua residência, sendo localizados um revólver Rossi, calibre 22, com a numeração raspada ou suprimida, 14 porções da droga conhecida vulgarmente como "maconha" e 24 porções de "crack", droga esta derivada da cocaína, oportunidade em que o mesmo confessou aos policiais militares que comercializava as drogas no bairro. Consta mais que foram localizados na residência do adolescente Lucas uma serra elétrica Makita, um revólver de plástico e garrafas de Whisky.

Consta mais que os delitos referentes à posse de armas e munições, bem como a receptação de bens furtados são objeto de apuração em separado, conforme cópia da

denúncia juntada com a inicial acusatória destes autos.

Consta mais que todos os objetos localizados foram apreendidos conforme auto de exibição e apreensão, sendo duas garrafas de whisky, um forno de micro-ondas Panasonic, a lanterna e a serra elétrica Makita foram entregues à vítima Mauro Barbieri, enquanto os demais objetos foram entregues à vítima Luiz Carlos Matheus Prata, objetos estes que foram avaliados indiretamente em R\$ 7.951,00 (sete mil novecentos e cinquenta e um reais), conforme auto de avaliação.

Consta mais que as drogas apreendidas foram examinadas conforme laudos juntados, se comprovando que se tratavam de "maconha" e "crack".

A denúncia, acompanhada do inquérito policial (fls. 06/84), foi recebida em 21 de outubro de 2015 (fls. 90/91).

O réu foi citado por edital (fls. 252).

O feito foi suspenso, em relação ao réu Rogério, em 18 de abril de 2017 (fls. 260/262), nos termos do artigo 366, do CPP.

Houve a produção antecipada de provas em conjunto com a instrução processual havida em relação ao réu Cauan (fls. 318/322, 385 e 426/427).

O réu foi localizado e citado pessoalmente, em 09 de junho de 2020 (fls. 595) e ofertou resposta (fls. 603/604), nos termos do artigo 396-A, do CPP.

Não presentes nenhuma das hipóteses de absolvição sumária, fora determinado o prosseguimento do feito (fls. 612).

Houve o interrogatório do réu (fls. 644/645). Não foram requeridas outras diligências na fase do artigo 402, do CPP.

Em alegações finais, o Ministério Público (fls. 648/659) requereu a condenação do réu, enquanto que a defesa (fls. 663/665) pleiteou a absolvição em relação ao crime de furto, por não haver prova da materialidade delituosa, e a desclassificação do crime previsto no artigo 33 para o artigo 28, ambos da Lei 11.343/2006, vez que a droga encontrada era para seu próprio uso.

É o relatório.

FUNDAMENTO e DECIDO.

A ação penal é procedente.

Os elementos de prova colhidos nos autos demonstram suficientemente a procedência da denúncia.

O acusado, em juízo (fls. 644/645), admitiu expressamente ter praticado os dois crimes de furto contra as residências das vítimas, em conjunto com Cauan Henrique da Silva e o adolescente Lucas Leite da Silva

Nesse passo, de forma circunstanciada, declarou que pularam o muro para ingressar na primeira casa e de lá subtraíram vários bens, dentre eles um computador, caixas de home theater, uma bicicleta, uma "makita" e bebidas.

Apontou que, em seguida, foram na outra casa, na qual subtraíram quatro edredons, uma televisão, um jogo de tolhas e facas.

O adolescente Lucas, mencionado pelo réu, ao ser ouvido em juízo (fls. 322), confirmou prática dos furtos, apontando que ele e os réus Cauan e Rogério participaram da empreitada criminosa e que partilharam os produtos dos crimes.

As vítimas (fls. 385 e 426), no que lhes concerne, corroboraram que houve a subtração bens de suas residências situadas no Clube de Campo Valinhos. Luiz Carlos expressou que houve o furto de uma televisão e aparelhos eletroeletrônicos, os quais foram em parte recuperados. Mauro citou terem sido levados, dentre outros, aparelho de som, micro-ondas, home theater e uma bicicleta de criança.

Na delegacia de polícia, reconheceram como seus os bens encontrados pelos policiais militares, os quais lhe foram entregues (fls. 39/40 e 41/44).

De outro lado, os policiais militares Maik Robson (fls. 319), Wellington (fls. 321) relataram, de forme firme e uníssona, terem feito a abordagem de um veículo Caravan que levantou suspeitas, vez que estava com a traseira arriada e com vidros escuros, no qual foram encontrados parte dos bens subtraídos.

Discorreram que o adolescente Lucas, que estava no veículo, admitiu que os bens eram oriundos de crimes de furto, informou que deles participaram Cauan e Rogério, e prestou informações que resultaram em diligências as quais possibilitaram a localização de alguns dos bens furtados, inclusive os que já estavam em posse do receptor Carlos Roberto.

Os bens foram apreendidos, conforme auto de exibição e apreensão (fls. 33/38), vindo a serem reconhecidos pelas vítimas como seus, a quem foram entregues (fls. 39/40 e 41/42).

Além disso, conforme acrescentaram os policiais militares Everton (fls. 320) e Marcos Vinicius (fls. 318), por ocasião da diligência realizada na residência do réu Rogério Correia da Silva, ele confessou a participação nos furtos.

Nesse panorama, não pende dúvida que o acusado praticou as subtrações de bens nas residências apontadas.

Não prospera a alegação de insuficiência de provas. Os elementos de prova estão bem concatenados, formando um todo harmônico, que revelam suficientemente a culpa do acusado. Os policiais militares narraram de modo detalhada e coerente os fatos. As vítimas confirmaram a subtração. O comparsa do réu apontou a participação nos crimes. E o próprio réu confessou os delitos.

O crime foi cometido mediante o concurso de três agentes, conforme evidenciaram os elementos de convicção, de modo que deve ser reconhecida a modalidade qualificada (artigo 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal).

Assim, provada a autoria e a materialidade delitiva, e à míngua de outras teses defensivas, a condenação é medida que se impõe, motivo pelo qual se passa a dosar a pena.

Nos moldes do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena base, para cada um dos crimes de furto, em 02 (dois) anos de reclusão, e 10 (dez) dias-multa, fixado o valor do dia-multa em seu mínimo legal. Não há circunstâncias que justifiquem a majoração da reprimenda. O delito fora cometido com dolo normal à espécie. O réu não possui antecedentes criminais (fls. 94/96, 196/198, 363/368, 496/498, 551/559 e 560/562), vez que a condenação criminal definitiva que ostenta ocorreu por fato praticado após aos tratados nos presentes autos.

Ademais, consoante a Súmula 444, do STJ: "É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base".

O réu confessou a prática dos crimes, motivo pelo qual caracterizada a existência de circunstância atenuante em seu favor, nos termos do artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal. Inviável, no entanto, a alteração da pena, vez que não é possível fixa-la abaixo do mínimo legal, consoante a Súmula 231, do STJ.

No mais, os crimes foram praticados durante a madrugada, período de repouso noturno, em que há maior vulnerabilidade, dada a menor vigilância exercida, conforme se colhe dos depoimentos prestados.

Assim, tem incidência a majorante, conforme entendimento firmado pelo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: "A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a causa especial de aumento de pena do furto cometido durante o repouso noturno pode se configurar mesmo quando o crime é cometido em estabelecimento comercial ou residência desabitada, sendo indiferente o fato de a vítima estar, ou não, efetivamente repousando (HC n 191.300/MG, Relatora Ministra LAURITA VAZ, Quinta Turma, julgado em 12/6/2012, DJe 26/6/2012), devendo ser mantida, portanto, no caso." (STJ, 5ª Turma, AgRg no HC 671.453/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, julgado em 03/08/2021, DJe 10/08/2021)

Por fim, elevo a pena em 1/3 (um terço), alcançando o total de 2 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, diante da causa de aumento de pena prevista no artigo 155, § 1º, do Código Penal.

Cumpra mencionar, por oportuno, que incide a causa de aumento de pena também no furto qualificado: "A jurisprudência deste Tribunal Superior é pacífica no sentido de admitir que a causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal - CP (prática do crime de furto no período noturno) pode incidir tanto no crime de furto simples (caput) como na sua forma qualificada (§ 4º)" (STJ, 5ª Turma, AgRg no HC 577.123/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 15/06/2020).

O réu cometeu dois crimes da mesma espécie (crime de furto qualificado), no mesmo dia (dia 14 de maio de 2012), com pequeno intervalo de tempo, no mesmo local (Clube de Campo Valinhos), com maneira de execução semelhante (ingresso em residências em conjunto com dois outros indivíduos).

Por consequência, nos moldes do artigo 71, caput, do Código Penal, aplico apenas uma das penas aumentada de 1/6 (um sexto), resultando numa pena de 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, fixado o valor do dia-multa em seu mínimo legal.

Passo à análise do crime de tráfico de entorpecentes.

O réu foi preso, no dia 18 de maio de 2012, em flagrante delito (fls. 07/08), guardando no interior da residência em que morava, 14 (quatorze) porções de "maconha" e 24 (vinte e quatro) invólucros com "crack" (cocaína), consoante auto de exibição e apreensão (fls. 33/38).

O próprio acusado, tanto na fase policial (fls. 22), como em juízo (fls. 644/645), admitiu que mantinha consigo as porções de drogas.

De outro lado, os policiais militares Marcos Vinicius (fls. 318) e Everton (fls. 320) declinaram, de forma harmônica, que encontraram diversas porções de drogas na residência do acusado. Narraram, ainda, que o acusado admitiu a propriedade dos tóxicos e confessou que fazia a venda das drogas no bairro.

Os laudos de exame químico-toxicológico (fls. 82 e 83) descreveram que os materiais apreendidos consistiam em:

(fls. 82): "(...) 32,5 g (trinta e dois gramas e cinco decigramas) de fragmentos vegetais e frutos secos e prensados contidos em quatorze (14) porções, seis delas embaladas em invólucros de plástico incolor dotados de fecho de plástico branco e oito embalados em invólucros de plástico incolor, fechados por nós, apresentando peso bruto de 34,6 g", no qual foi detectada a presença da substância Tetrahidrocannabinol (THC), substância psicotrópica de uso proscrito, listada na Portaria 344/1998 SVS/MS - lista F2;

(fls. 83) "(...) vinte e quatro (24) invólucros de plástico transparente fechados com nós em suas extremidades contendo substância petrificada e em grumos de cor bege", com peso bruto de 4,1 g (quatro gramas e um decigrama) e peso líquido de 2,6 g (dois gramas e seis decigramas), no qual foi detectada a presença da substância cocaína, substância entorpecente de uso proscrito, listada na Portaria 344/1998 SVS/MS - lista F1.

Nesse panorama, ante a quantidade de porções de entorpecentes (14 porções de maconha e 24 invólucros de crack), a forma de acondicionamento, em porções distintas, em invólucros individuais fechados, e a diversidade de espécies (cocaína e maconha), depreende-se que as drogas se destinavam a venda ou entrega a consumo de terceiros.

Robustecem as conclusões, ainda, o fato do próprio acusado ter confessado aos policiais militares que fazia a venda de drogas no bairro. Além disso, o próprio comparsa do acusado nos furtos, quem seja, o réu Cauan, disse em seu interrogatório (fls. 443) que Rogério traficava drogas.

Importa salientar, ainda, que na época o acusado trabalhava como caseiro e ganhava um salário mínimo, conforme por ele informado em juízo, a inferir que não tinha condições econômicas suficientes para adquirir licitamente as substâncias entorpecentes que guardava em sua residência.

Nesse contexto, a alegação de que as drogas destinavam-se exclusivamente ao seu consumo pessoal, não restou evidenciada.

Convém destacar que a circunstância do agente ser considerado usuário ou dependente de droga, por si só, não constitui motivo determinante para a descaracterização do tráfico ilícito de entorpecentes.

A versão do réu, de que a substância entorpecente se destinava exclusivamente ao seu uso próprio, restou isolada nos autos.

Em consequência, descabida a pretendida desclassificação da conduta para aquela tipificada no artigo 28, da Lei 11.343/2006.

Nos moldes dos artigos 59 do Código Penal e 42 da Lei 11.343/2006, fixo a pena base em seu mínimo legal, em 05 (cinco) anos de reclusão, e 500 (quinhentos) dias-multa, fixado o valor do dia-multa em seu mínimo legal. Não há circunstâncias excepcionais que justifiquem a majoração da reprimenda. O réu não possui antecedentes criminais (fls. 94/96, 196/198, 363/368, 496/498, 551/559 e 560/562), e o delito fora cometido com dolo normal à espécie.

Ademais, consoante a Súmula 444, do STJ: "É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base".

Incabível a redução prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, vez que não preenchidos os requisitos legais, vez que o acusado se dedica a atividades criminosas, tanto que está sendo condenado pela prática de dois furtos qualificados ocorridos poucos dias antes.

A somatória das penas aplicadas importa em 08 (oito) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão.

Assim, deixo de substituir a pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos, nos moldes do artigo 44, inciso I, do Código Penal

O réu deverá cumprir a pena em regime inicialmente fechado, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea "a", do Código Penal, vez que a somatória das penas, conforme mencionado, ultrapassa oito anos.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal e condeno o réu Rogerio Correia da Silva, RG nº 61.799.066, filho de Cicero Barbosa da Silva e Maria José Correia da Silva, nascido em 02/12/1983: A) como incurso nas penas do artigo 155, § 1º e § 4º, inciso IV (por duas vezes), cumulado com artigo 71, caput, ambos do Código Penal ao cumprimento de pena de 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, fixado o valor do dia-multa em seu mínimo legal; B) como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, ao cumprimento de pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 500 (quinhentos dias-multa), fixado o valor do dia-multa em seu mínimo legal.

Considerando que respondeu solto ao processo e não estão presentes os requisitos do artigo 312, do CPP, concedo o direito de apelar em liberdade.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais, nos termos do artigo 4º, § 9º, alínea "a", da Lei Estadual 11.608/03,

Comuniquem-se as vítimas da prolação da sentença, nos termos do artigo 201, § 2º, do Código de Processo Penal.

Oportunamente, com o trânsito em julgado: A) lance o nome do réu no rol dos culpados; B) oficie-se ao IIRGD; C) expeça-se guia de recolhimento; D) oficie-se ao juízo eleitoral comunicando a suspensão dos direitos políticos.

P.R.I.

Valinhos, 07 de janeiro de 2022.
Geraldo Fernandes Ribeiro do Vale

Juiz de Direito